

MULTAS Y ANTECEDENTES PARA CONTRATAR SERVICIO O INSUMOS MENORES 100
UTM

REQUISITOS PARA CONTRATAR:

- I. El proveedor debe estar hábil en Chile Proveedores al momento de generar o enviar orden de compra, de lo contrario no será considerado.
- II. Para emisión de facturas el proveedor adjudicado deberá colocar en glosa **“Referencia a otros documentos”** en **“Razón”**, lo siguiente: **DIPRESEC F2300**.
- III. La Unidad Técnica revisará los productos o insumos, toda vez que, los productos hayan llegado a su destino, por lo que estos, se recibirán con Guía de Despacho o Factura.
- IV. Los requisitos mínimos solicitados en las especificaciones técnicas, así como el presupuesto indicado en la Solicitud de Pedido (SOPE) serán el criterio de medición en la evaluación por la Unidad Técnica.
- V. Si al momento de recepción de los productos o servicios, estos no cumplen con las especificaciones técnicas ofertadas o en su defecto presentan defectos, se cursarán las multas respectivas, lo que se formalizará a través de correo electrónico con un plazo máximo de un día hábil posterior a la entrega.
- VI. Para la reposición de los productos el proveedor tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores al día de la entrega para la reintegración, lo que se dejará informado en correo electrónico por la unidad técnica. Cabe señalar que, si el proveedor tuviera conflictos para el cumplimiento del plazo podrá justificar a la unidad técnica con la documentación respectiva el no cumplimiento del plazo a través de correo electrónico, sólo con ello, podrán considerar en común acuerdo nuevos plazos, los cuales no podrán exceder a los 30 días corridos posteriores a los 3 días hábiles iniciales del plazo de reposición.
- VII. Si la solicitud de pedido considera servicios de comida u otro que sea requerido en tiempo y plazo específico, el plazo de reposición no es considerado, por lo tanto, la Orden de Compra automáticamente quedará sin efecto.
- VIII. Para todo servicio y/o entrega de insumos de comida envasado deberá tener al menos un mes de fecha de vencimiento al momento de la entrega.
- IX. Cada proveedor deberá considerar garantías a los productos posteriores a la entrega, las que podrán ser asumidas por el proveedor o por las marcas. No obstante, la unidad técnica considerará la garantía de cada producto o servicio de acuerdo con la ley N° 19.496 y sus modificaciones, (Ley del Consumidor).

- X. **Límite de Multas:** En ningún caso el monto total acumulado de las multas aplicadas podrá exceder el 30% del valor total de la orden de compra o del contrato respectivo. Una vez alcanzado dicho límite, el mandante se reserva el derecho de evaluar el término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor.

MULTAS:

En caso de que el contratista no ejecutase el o los servicios o insumos adjudicados en los términos establecidos en el contrato o la orden de compra respectiva y demás antecedentes que conforman la presente licitación, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, la Ilustre Municipalidad de Maipú, a través de la Unidad Técnica (U.T.) respectiva, podrá aplicar una o más multas, las que serán establecidas en porcentaje proporcional al monto adjudicado, lo que será comunicado a través de correo electrónico y está será rebajada en la factura de servicios o insumos.

El adjudicatario podrá reclamar administrativamente de las multas establecidas por la U.T. Dicho reclamo deberá presentarse por escrito a través de correo electrónico ante la U.T., en un plazo de 3 (tres) días hábiles contados desde la notificación de esta. Toda reclamación presentada extemporáneamente será rechazada de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerará como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.

De no producirse acuerdo entre las partes (Proveedor – Unidad Técnica), los antecedentes que respalden la reclamación se elevarán a la Dirección de Asesoría Jurídica a través de Memorándum, toda vez que el proveedor estime no haber quedado conforme con la respuesta de la U.T. y haga el requerimiento respectivo por correo electrónico. Ante ello, la Dirección de Asesoría Jurídica resolverá si procede o no multa, la que deberá ser reflejado en la factura respectiva.

Las multas son:

- **Un por ciento (1%),** del valor total de la orden de compra por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de la entrega del insumo ofertada y/o establecida en la Orden de Compra.
- **Dos por ciento (2%)** del valor del o de los servicios o productos defectuosos que no cumplan con lo requerido y/o ofertado y/o fechas de vencimiento
- **Un por ciento (1%)** por cada producto o servicio que presente incumplimiento de características técnicas aceptadas en la orden de compra.
- **Tres por ciento (3%)** Por no cumplir con garantías respectiva.